

주 의 사 항

1. 제 목 : 계약이행보증보험 보증기간 연장 부적정

2. 관계기관 : △△

3. 내 용 : △△에서는 □□에 거주하시는 어르신들의 고령화에 따라 취사불편 어르신들에게 유료저가로 급식을 제공함으로써 찾아가는 복지서비스를 실현을 목적으로 [표]와 같이 급식위탁 용역계약을 체결하여 서비스를 제공하고 있습니다.

[표] □□ 급식위탁 용역계약 체결내역

계약업체	계약기간	계약금액(천 원)	계약이행보증기간
(주)◀◀	'16.3.1. ~ '18.2.28.(2년) '18.3.1. ~ '18.4.30.(2개월 연장)	###	'16.3.1. ~ '18.2.28.(2년)
☆☆(주)	'18.5.1. ~ '20.4.30.(2년)	###	'18.4.17. ~ '20.4.30.(2년)

공단 「계약사무규정」 제78조(계약보증금의 납부)에는 공단과 계약을 체결하려는 자에게 계약금액의 100분의 10이상으로 현금 또는 계약법률시행령 제37조제2항 각호에 규정한 보증서 등으로 납부하게 하도록 하여야 하고 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 해당 계약보증금을 공단에 귀속시켜야 하며 계약법률 제12조제1항 단서에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 경우는 입찰보증금의 납부가 면제된 사람과 계약을 체결하는 경우, 계약금액이 5천만 원 이하인 계약을 체결하는 경우 등으로 제한하고 있습니다.

또한, 같은 규정 제80조(보증보험증권 등의 보증기간의 연장)에 따라 계약의 이행기간을 연장하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증기간 내에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하여 보증보험증권 등을 제출하게 하도록 하고 있습니다.

따라서 계약담당자는 계약상대자와 계약기간을 연장하는 경우 변경된 계약 기간에 맞춰 계약이행보증보험증권의 보증기간을 연장하여 제출하도록 하여야 합니다.

그런데, △△ 종합감사 시 급식위탁 계약업체인 (주)◀◀과 계약기간을 ××× 개월 연장하여 운영하기로 '18.2.13. 계약변경 합의를 작성하면서 계약이행보증 보험증권의 보증기간을 연장하지 않은 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ △△장은

- 관련 규정에 따라 계약상대자와 계약기간이 변경되는 경우 계약이행보증 보험증권 보증기간 연장하는 등 철저히 하시고,(통보)

○ ◆◆는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)